



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 451 DEL 09/12/2025	OGGETTO: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO, PROMOSSO DALLE GERMANE SIGG.RE M.A.M. E F.M. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 713 DEL 10/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 23/2023 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Visto il ricorso amministrativo promosso dalle germane Sigg.re M.A.M. e F.M., rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Orefice, innanzi il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, contro il Comune di Avella, ritualmente notificato a mezzo pec ed acquisito al protocollo dell'Ente comunale al n. 2832 del 17.03 c.a.;

Ritenuto dovere tutelare le ragioni difensive di questo Ente, autorizzando la costituzione in giudizio e l'affidamento dell'incarico legale a Professionista di fiducia nella persona dell'Avv. Lodovico Visone, con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), in quanto esperto della materia, attesa la complessità della stessa e avendo già, in passato, difeso l'Ente con esito favorevole per fattispecie similari;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 47 del 27.03.2025;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra Avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Dato atto che con Determina n. 116/2025, rg n. 186/2025, si è proceduto ad affidare l'incarico legale di assistenza e patrocinio legale finalizzato alla costituzione in giudizio avverso il ricorso amministrativo

promosso dalle germane Sigg.re M.A.M. e F.M., rappresentate e difese dall'Avv. Andrea Orefice, innanzi il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, contro il Comune di Avella, all'avv. Ludovico Visone con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), quantificando i compensi dovuti per l'attività professionale in complessivi €. 2.500,00;

Considerato che il TAR ha rigettato il Ricorso proposto delle germane Sigg.re M.A.M. e F.M., come da Sentenza n.01954/2025, n. 00482/2025 REG.RIC.;

Accertato dunque che l'Avv Visone ha condotto egregiamente la difesa per conto di codesto Ente;

Vista la fattura n. 9/PA del 05.12.2025, acquisita al prot. n. 13571 del 05.12.2025, dell'importo pari ad € 2.500,00 di cui € 1.970,37 per imponibile ed € 78,81 per cassa, ed € 450,82 per iva, emessa dall'operatore avv. Ludovico Visone con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), per l'incarico espletato;

Considerato che il vigente art. 2233 del Codice civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

Liquidare la fattura n. 9/PA del 05.12.2025, acquisita al prot. n. 13571 del 05.12.2025, dell'importo pari ad € 2.500,00 di cui € 1.970,37 per imponibile ed € 78,81 per cassa, ed € 450,82 per iva, emessa dall'operatore avv. Ludovico Visone con studio legale sito alla Via Dogana Vecchia n. 40 in Salerno (SA), per l'incarico espletato;

Dare atto che i compensi dovuti per l'attività professionale in complessivi €. 2.500,00, oneri come per legge già compresi, sono a valere con imputazione valere sul capitolo 124 del bilancio comunale;

Dare atto che la procedura di affidamento è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217);

Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;

La presente determinazione:

-È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

-È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale determinazioni;

-È pubblicata all'albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;

-È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

➤ A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 10/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO, PROMOSSI DALLE GERMANE SIGG.RE M.A.M. E F.M. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. PROVVEDIMENTI.

CIG: **CUP:****Descrizione Capitolo:** SPESE PER SERVIZI LEGALI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2025	64
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
185	€ 2.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** VISIONE LODOVICO - **Progressivo Fornitore:** 4872**Codice Fiscale:** VSNLVC57D15G796D **P.Iva:** 03110370651**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1259	2.500,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

VISIONE LODOVICO

Avella (AV), 10/12/2025

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 10/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 11/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1238, e vi rimarrà fino al 26/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 713 del 10/12/2025;

Oggetto: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO, PROMOSSO DALLE GERMANE SIGG.RE M.A.M. E F.M. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 11/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella